

**Nr. 84 Begründung zum Entwurf einer Ersten Durchführungsverordnung zum Grenzsicherungsgesetz (Grenzsicherungsverordnung). 11. Mai 1937***R 22/2340, Bl. 68–71 Umdruck<sup>1</sup>**Beginn:**Beginn:**Geheim!*

Anlaß zum Erlaß der vorliegenden 1. Durchführungsverordnung<sup>2</sup> gibt die Verordnung des polnischen Innenministeriums vom 22. Januar 1937, die auf Grund der polnischen Grenzzonenverordnung ergangen ist<sup>3</sup>. Der polnische Staat hat sich durch die Neufassung der Grenzzonenverordnung eine scharfe Waffe zur Ausrottung und Unterdrückung seiner fremdvölkischen Minderheiten geschaffen. Die in der Grenzzone angeordneten Beschränkungen betreffen einen 30 km breiten Grenzgürtel einschließlich der Kreise, die durch die 30 km-Zone durchschnitten werden. Da fast ganz Pommerellen und Ostoberschlesien sowie große Teile der Provinz Posen zur Grenzzone erklärt worden sind, wird der größte Teil der deutschen Volksgruppe in Polen den Beschränkungen der polnischen Grenzzonenverordnung unterworfen. Unter geschickter Betonung militär- und staats-sicherheitspolitischer Gesichtspunkte bieten die Bestimmungen der polnischen Durchführungsverordnung vom 22. Januar 1937 in Wahrheit nur die Handhabe zur Bedrückung der in den Grenzgebieten Polens lebenden Minderheit.

Es ist aus außenpolitischen Gründen untunlich, für das deutsche Grenzgebiet entsprechende Vorschriften auf allen in der polnischen Grenzzonenverordnung berührten Gebieten zu erlassen. Gegenmaßnahmen werden sich deshalb nur dort empfehlen, wo der deutschen Volksgruppe die Erwerbsmöglichkeit und somit die Existenzgrundlage entzogen zu werden droht.

Die Kraft jeder fremdvölkischen Volksgruppe liegt in ihrem Landvolk. Die schärfste Entnationalisierungspolitik ist erfolglos, solange die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Landvolkes gewährleistet bleibt. Durch die §§ 1 und 2 der polnischen Verordnung vom 22. Januar 1937 hat Polen nicht nur den gesamten Rechtsverkehr mit Grundstücken, sondern auch den Übergang von Grundbesitz im Erbgang für genehmigungspflichtig erklärt<sup>4</sup>.

Durch diese Bestimmung ist das Schicksal des deutschen Grundbesitzes auf Gedeih und Verderb in die Hand polnischer Behörden gegeben worden, die die Genehmigung ohne Mitteilung einer Begründung versagen können. Nach welchen Gesichtspunkten die polnischen Behörden über Genehmigungsanträge des deutschen Grundbesitzes entscheiden werden, läßt die Tendenz der polnischen Agrarreform erkennen, der ca. 20 000 Hektar deutschen Besitzes im Jahre 1937 zum Opfer fallen.

<sup>1</sup> Vorlage des RIM; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31390.

<sup>2</sup> Zum Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen vom 9. 3. 1937 (RGBl. I S. 281); s. oben Dok. Nr. 52 P. 4.

<sup>3</sup> VO des poln. Staatspräsidenten über die Staatsgrenzen vom 9. 7. 1936; S. ARH III, Nr. 200 Anm. 3. Die DVO vom 22. 1. 1937 war den Ressorts durch das AA in dt. Übersetzung zugeleitet worden und lag im Auszug auch dieser Begründung bei; PA, R 104325, unfol.; R 22/2340, Bl. 72. Zu den aus der Behandlung der dt. Minderheit in Ostoberschlesien durch Polen resultierenden Schwierigkeiten vgl. ADAP C VI/1, Nrr. 134, 176, 222; VI/2, Nrr. 277, 327, 331.

<sup>4</sup> § 1 band jeden Erwerb von Grundbesitz sowie von Grundpacht- und -nutzungsrechten in der Grenzzone an die Genehmigung des Woiwoden. § 2 unterstellte auch den Eigentumsübergang solcher Grundstücke im Erbwege der Genehmigungspflicht. Wurde die einjährige Anzeigefrist überschritten oder das Gesuch abgelehnt, mußte das Grundstück „an eine zum Kauf desselben berechnigte Person“ verkauft werden, andernfalls die Zwangsversteigerung erfolgte.

Für den Erbgang sieht § 1 der polnischen Durchführungsverordnung zwar vor, daß die Genehmigung nicht erforderlich sei, „wenn es sich um eine Erbschaft von Gesetzes wegen handle“. Diese Bestimmung wird von polnischer Seite so ausgelegt, daß sie nicht zur Anwendung kommt, wenn *einer* der gesetzlichen Erben das väterliche Grundstück nach Abfindung der Miterben übernehmen will. Die Übertragung der Miterbenanteile auf den übernehmenden Erben ist als genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft anzusehen. Ebenso kann sich der Erblasser nicht dadurch schützen, daß er einen seiner Söhne durch Testament zum Erben des Grundbesitzes bestimmt.

Der Erlaß dieser Grundstücksvorschriften beweist, daß Polen eine Bodenpolitik auf weite Sicht betreibt, der der gesamte deutsche Grundbesitz planmäßig zum Opfer fallen muß. Diese Entwurzelung wird sich im Gegensatz zu den in der Weltöffentlichkeit oft auffallenden Enteignungsmaßnahmen ohne Aufsehen vollziehen. Das Reich darf angesichts der Bedrohung des besten Teiles seiner Volksgruppe nunmehr nicht zögern, mit entsprechenden Mitteln gegen den bäuerlichen Besitzstand der polnischen Volksgruppe vorzugehen. Nur wenn Polen die Gewißheit hat, daß die deutschen Behörden bei Erteilung von Genehmigungen die gleiche Praxis anwenden werden wie die polnischen Behörden, besteht Aussicht auf gerechte Berücksichtigung der deutschen Anträge. Der vorliegende Entwurf lehnt sich eng an die §§ 1 und 2 der polnischen Verordnung vom 22. Januar 1937 an. Er erfaßt nicht nur jeden Grundstückserwerb, sondern auch die Verpachtung, Verwaltung und den Nießbrauch eines Grundstücks. Die Freistellung des gesetzlichen Erben von der Genehmigungspflicht ist ebenfalls vorgesehen, allerdings mit der Ausnahme, daß der Erwerb eines Erbhofes im Erbgang in jedem Falle genehmigungspflichtig ist<sup>5</sup>. Diese Ausnahme war notwendig, um auch den wirtschaftlich gesicherten Teil der polnischen Volksgruppe zu erfassen. Würde die Vorschrift, daß der Grunderwerb im gesetzlichen Erbgang nicht genehmigungspflichtig ist, auf Erbhöfe Anwendung finden, so wären sämtliche polnischen Erbhöfe von der Genehmigungspflicht freigestellt, da nach § 19 Absatz 2 des Reichserbhofgesetzes<sup>6</sup> der Erbhof kraft Gesetzes auf den Anerben übergeht. Die Freistellung der Erbhöfe würde die außenpolitischen Wirkungen des Gesetzes aufheben und den Kern der polnischen Volksgruppe im Reiche in ihrem Besitzstand erhalten.

Die Zubilligung der Erbhofeigenschaft an die polnischen bäuerlichen Besitze[r] muß sich auf weite Sicht schädlich für die Deutschtumsbelange des Reiches auswirken. Während Polen mit allen Mitteln danach strebt, deutschen Grund und Boden in polnische Hand zu bekommen, hat das Reich die polnische Minderheit als erbhoffähig anerkannt und damit polnischen Besitz als unantastbar für alle Zukunft garantiert. Die ernststen Bedenken, die s[einer] Z[ei]t dazu geführt haben, die polnischen Bauern entgegen dem Wunsche des Polenbundes nicht vom Reichserbhofgesetz freizustellen, sind bei der im Entwurf vorgeschlagenen Regelung ausgeräumt. Die polnischen Erbhöfe können danach ihre Erbhofeigenschaft erst beim Eintritt des Erbanges verlieren, wenn der Anerbe die Genehmigung zum Erwerb des Grundstücks nicht erhält. Unter diesen Umständen ist für unfriedene Elemente unter der Bauernschaft kein Anreiz gegeben, sich zur polnischen Minderheit zu bekennen. Das Deutsche Reich würde durch die vorgeschlagene Regelung die kaum wiederkehrende Gelegenheit erlangen, der polnischen Minderheit mit der Zeit die Vorzüge des Erbhofgesetzes zu nehmen und dadurch den festesten Bestand der polnischen Volksgruppe anzugreifen. Der Staat Polen wird nur dann, wenn das Reich auch vor diesem Angriff auf das Bollwerk der polnischen Volksgruppe nicht zurückschreckt, im Kampf um den deutschen Boden nachgeben. Entschließt sich Polen trotz allem nicht zum Nachgeben, dann ist es von seiten des Reiches nach den Erfahrungen in der Polenpolitik des vergangenen Jahrhunderts nicht zu verantworten, den Besitzstand der polnischen Erbhöfe weiter zu erhalten.

<sup>5</sup> Hierzu § 1 (4) des Entwurfs: „[...] Wird dem Anerben die Genehmigung zum Erwerb eines Erbhofs versagt, so verliert der Erbhof mit der Rechtskraft der Entscheidung kraft Gesetzes die Erbhofeigenschaft. Wird dem zur Erbschaft Berufenen die Genehmigung zum Erwerb des Grundstücks nicht erteilt, so tritt die gesetzliche Erbfolge des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein.“

<sup>6</sup> REG vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685); s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3.

Die Anwendung des Gesetzes auf Erbhöfe ist folgendermaßen vorgesehen: Wird dem Anerben die Genehmigung zum Eigentumserwerb entsprechend der polnischen Praxis gegenüber deutschem Grundbesitz rechtskräftig versagt, so verliert der Erbhof mit dieser Entscheidung seine Erbhofeigenschaft. Das Grundstück geht alsdann auf die Erben über, die nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzlich zur Erbschaft berufen wären. Ist der Anerbe gesetzlich allein zur Erbschaft berufen, so wird er den Grundbesitz ohne Genehmigung erwerben können. In der Mehrzahl der Fälle werden dagegen mehrere gesetzliche Erben vorhanden sein. Wenn einer der Erben das Grundstück nach Abfindung der Geschwister übernehmen will, so wird wieder ein genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft erforderlich werden. Durch dieses Verfahren wird zu erreichen sein, daß der gesamte polnische Erbhofbesitz mit der Zeit die Erbhofeigenschaft verliert; ferner wird auch der gesamte sonstige landwirtschaftliche und städtische Grundbesitz in die deutsche Hand gelangen können.

Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes [sic] lehnen sich an die Vorschriften der Grundstücksverkehrsbekanntmachung vom 26. Januar 1937 – RGBl. I S. 35 –<sup>7</sup> an. Zu beachten sind folgende Gesichtspunkte:

– 1.

Der Entwurf enthält ausdrücklich keine Vorschriften über die Gründe der Versagung der Genehmigung, da es sich um ein politisches Ausnahmegesetz handelt. Artikel 13 des polnischen Grenzzonengesetzes bestimmt entsprechend, daß die Ablehnung der Genehmigung nicht begründet zu werden braucht<sup>8</sup>. Die Betroffenen haben keinen Anspruch auf Mitteilung der Gründe, die zur Versagung der Genehmigung geführt haben.

– 2.

Der Entwurf hat es bewußt vermieden, eine Grenzzone entsprechend der polnischen Verordnung zu schaffen. Maßgebend hierfür waren die außenpolitischen Schwierigkeiten im Westen und Süden des Reiches<sup>9</sup>. Da es auch nicht zweckmäßig erschien, sämtliche Grenzkreise des Ostens mit der erheblichen Mehrarbeit, die bei Durchführung des Gesetzes entsteht, zu belasten, sind in § 7 die Kreise aufzuführen, die nennenswerte polnische Minderheiten besitzen<sup>10</sup>.

– 3.

Die für die Durchführung des Gesetzes in Betracht kommenden Behörden sind vor Inkrafttreten über Zweck und Ziel der Bestimmungen eingehend zu unterrichten. Es muß versucht werden, eine Beunruhigung in der Grenzbevölkerung möglichst zu vermeiden<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> S. ARH III, Nr. 182.

<sup>8</sup> Gemeint ist offenbar Art. 12a der poln. GrenzVO von 1936; PA, R 104325, unfol. Er lautete: „Der Innenminister kann aus Gründen der Staatssicherheit oder des Grenzschutzes im ganzen Gebiet des Grenzstreifens oder einem Teile desselben einführen:

a) ein Verbot für polnische Staatsangehörige oder polnische juristische Personen, Immobilien im Wege einer zwischen lebenden Personen oder für den Todesfall getätigten Rechtshandlung zu erwerben, sofern der Erbanfall nicht aus dem Gesetz erfolgt, ferner für den Besitz, die Pachtung, Benutzung und Verwaltung von Immobilien oder deren Teilen ohne vorherige Erlaubnis des Woiwoden;

b) ein Verbot für polnische Staatsangehörige oder polnische juristische Personen, Handel und Gewerbe, ferner die Leitung und Ausbeutung von Arbeiten und Unternehmungen ohne vorherige Erlaubnis des Woiwoden auszuführen.

Die Erteilung der Erlaubnis kann von der Erfüllung von Bedingungen, die dem Interessierten von der Behörde auferlegt werden, abhängig gemacht werden. – Die Ablehnung einer Erlaubnis erfordert keine Begründung.“

<sup>9</sup> Vgl. ARH III, Nr. 200 Anm. 15.

<sup>10</sup> Entw. § 7 erstreckte die Anwendung der DVO, unter Ergänzungsvorbehalt, auf: a) die Landkreise Allenstein, Ortelsburg, Rößel (RegBez. Allenstein); b) die Landkreise Stuhm und Marienwerder (RegBez. Marienwerder); c) den Landkreis Bütow (RegBez. Köslin); d) die Landkreise Flatow, Bomst und Meseritz (RegBez. Schneidemühl); e) die Stadtkreise Beuthen, Gleiwitz, Hindenburg, Ratibor, Oppeln und die Landkreise Beuthen-Tarnowitz, Cosel, Groß-Strehlitz, Guttentag, Oppeln, Ratibor, Tost-Gleiwitz (RegBez. Oppeln).

<sup>11</sup> Fortgang s. unten Dok. Nr. 88.

## **Zitierhinweis**

Nr. 84 Begründung zum Entwurf einer Ersten Durchführungsverordnung zum Grenzsicherungsgesetz (Grenzsicherungsverordnung). 11. Mai 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d084>